

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3280/2534	บริษัท เงินทุน เอเชีย ธน กิจ จำกัด	โจทก์
	ผู้ซื้อ ทรัพย์	โจทก์
	นาย พิชัย สุวรรณมาศ	โจทก์
	นาง อ่อน ศรีธัญรัตน์	ผู้ร้อง
	นาง สุภัทรา จังกาจิตต์ กับพวก	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 280, มาตรา 288, มาตรา 289, มาตรา 290, มาตรา 296

เห็นตามสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษตามยอมระหว่างผู้ร้องกับจำเลยที่ 3 เป็นเห็นสมยอมกัน ทำขึ้นโดยที่มิได้เป็นเห็น กันจริงเพื่อช่วยเหลือมิให้โจทก์และเจ้าหนี้อื่นบังคับชำระหนี้ เอา จากทรัพย์สินของจำเลยที่ 3 ได้ จึงถือไม่ได้ว่าผู้ร้อง เป็น เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยที่ 3 ที่มีสิทธิยื่นคำขอเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ตนเข้าเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินที่ขายหรือ จำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้และผู้ร้องมิใช่เป็นผู้มีสิทธิอันได้ จดทะเบียนไว้โดยชอบหรือเป็นผู้ที่ได้ยื่นคำร้องขอตามที่บัญญัติ ไว้ในมาตรา 288, 289 และ 290 แห่ง ป.วิ.พ. ผู้ร้องจึงมิใช่เป็น ผู้ที่มีส่วนได้เสียในวิธีการบังคับคดีอันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินคดีนี้ตาม มาตรา 280 แห่ง ป.วิ.พ. ผู้ร้องยอมไม่มีอำนาจมายื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ร่วมกันใช้เงินให้แก่โจทก์ จำเลยไม่ชำระ โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดินตาม

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ของจำเลยที่ 3 ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวแล้ว นายพิชัย สุวรรณมาศเป็นผู้สุ้ราคาสูงสุดเป็นเงินจำนวน 250,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานให้ศาลทราบ ศาลอนุญาตให้ขายได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2530 จำเลยที่ 3 ได้โอนที่ดินที่ขายทอดตลาดชำระหนี้ให้แก่ผู้ร้องไปแล้วตามคำพิพากษตามยอมในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 123/2530 ของศาลชั้นต้น ระหว่างผู้ร้องคดีนี้ โจทก์ จำเลยที่ 3 คดีนี้ จำเลยเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ทราบที่อยู่แล้ว แต่ยังดำเนินการบังคับคดีโดยฝ่าฝืนกฎหมายขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวไปโดยมิได้แจ้งคำสั่งศาลและวันเวลาขายทอดตลาดให้ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีทราบทั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดไปต่ำกว่าราคาจริงและราคาประเมินของเจ้าพนักงานที่ดินมาก ขอให้มีคำสั่งยกกระบวนการวิธีการบังคับคดีเสีย

โจทก์และนายพิชัย สุวรรณมาศ ผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดยื่นคำคัดค้านใจความทำนองเดียวกันว่า หนี้ระหว่างผู้ร้องกับจำเลยที่ 3 เป็นการสมยอมกันทำขึ้นโดยมิได้เป็นหนี้กันจริง เป็นเจตนาหลงเพื่อมิให้โจทก์และเจ้าหนี้อื่นบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของจำเลยที่ 3 และเพื่อเป็นการประวิงการบังคับคดี ผู้ร้องจึงมิใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีนี้ ขณะที่โจทก์ทำการยึดที่พิพาทยังปรากฏหลักฐานทางทะเบียนมีชื่อจำเลยที่ 3 อยู่ เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงทำการยึดทรัพย์สินโดยชอบ ในการขายทอดตลาดเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ปิดประกาศและได้แจ้งให้จำเลยที่ 3 ทราบแล้ว มีผู้เข้าสุ้ราคาหลายคน ผู้สุ้ราคาสูงสุดได้เสนอราคาสูงกว่าราคาที่ซื้อขายกันในท้องตลาดและสูงกว่าราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีการขายทอดตลาดจึงชอบแล้ว ผู้ร้องไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกาตามข้อฎีกาของผู้ร้องประการแรกมีว่า ผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวิธีการบังคับคดีอันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินคดีนี้หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าปรากฏจากคำเบิกความของผู้ร้องอ้างตนเองเป็นพยานว่า จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นอาของผู้ร้องอายุ 80 ปีเศษ ได้กู้ยืมเงินผู้ร้องไปหลายครั้งรวมแล้วเป็นเงินจำนวนกว่าหนึ่งล้านบาท แต่ไม่ปรากฏจากทางนำสืบของผู้ร้องเลยว่า จำเลยที่ 3 ซึ่งมีอายุมากแล้ว ประกอบอาชีพอะไรและยืมเงินจำนวนมากของผู้ร้องไปใช้จ่ายอะไร ยิ่งกว่านี้ผู้ร้องเพิ่งมาฟ้องเรียกเงินกู้จากจำเลยที่ 3 ต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2530 ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 3 และศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันใช้เงินให้แก่โจทก์ไปแล้วตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 17546/2529 ทั้งผู้ร้องกับจำเลยที่ 3 ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันให้ศาลชั้นต้นพิพากษตามยอมในวันยื่นฟ้องนั่นเอง โดยมีได้มีการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยที่ 3 แต่อย่างไรก็ดี ประกอบกับหลังจากศาลชั้นต้นพิพากษตามยอมแล้ว ผู้ร้องไปยื่นเรื่องราวขอให้ออกใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินพิพาทเพื่อโอนให้แก่ผู้ร้องโดยอ้างว่าฉบับเดิมหายไป เจ้าพนักงานที่ดินบอกว่าต้องทำการรังวัดใหม่จึงจะออกใบแทนได้ ผู้ร้องก็มีได้ดำเนินการต่อไปอย่างใดด้วย ทั้งขณะบังคับคดีนี้หลักฐานทางทะเบียนยังปรากฏว่ามีชื่อของจำเลยที่ 3 เป็นผู้ถือสิทธิการครอบครองที่ดินพิพาทอยู่ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวมาแล้ว จึงเชื่อว่านี่ตามสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษตามยอมระหว่างผู้ร้องกับจำเลยที่ 3 เป็น

หนี้สมยอมกัน ทำขึ้นโดยที่มีได้เป็นหนี้กันจริงเพื่อช่วยเหลือมิให้โจทก์และเจ้าหนี้อื่น บังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของจำเลยที่ 3 ได้ จึงถือไม่ได้ว่าผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ตาม คำพิพากษาของจำเลยที่ 3 ที่มีสิทธิยื่นคำขอเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ตนเข้าเฉลี่ยใน ทรัพย์สินหรือเงินที่ขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ และผู้ร้องมิใช่เป็นผู้มีสิทธิอันได้ จดทะเบียนไว้โดยชอบหรือเป็นผู้ที่ได้ยื่นคำร้องขอตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 288, 289 และ 290 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ผู้ร้องจึงมิใช่เป็นผู้ที่มี ส่วนได้เสียในวิธีการบังคับคดีอันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินคดีนี้ตามมาตรา 280 แห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ผู้ร้องย่อมไม่มีอำนาจมายื่นคำร้องขอให้เพิก ถอนการขายทอดตลาดรายนี้

พิพากษายืน.

(เสียง ตีระฆังลง-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>